

1002813-04.2021.8.26.0048
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
Magistrado: JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO
Comarca: Atibaia
Foro: Foro de Atibaia
Vara: 4ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 07/12/2022

... proteja de furto simples não pode cobrir o roubo ou furto qualificado; um seguro que proteja de incêndio não pode ser estendido à inundação, por exemplo". Contudo, não basta a preexistência da doença ou o conhecimento do segurado para afastar a pretensão indenizatória. O segurado celebrou o contrato de seguro e pagou, desde então, os prêmios que foram exigidos e a seguradora, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Atibaia
Foro de Atibaia
4ª Vara Cível
Rua Dr. Jose Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002813-04.2021.8.26.0048 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1002813-04.2021.8.26.0048
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Seguro
Requerente:
Maria Regina Costa de Souza Nunes Pereira
Requerido:
Icatu Seguros S/A

Em 1º de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Doutor José Augusto Nardy Marzagão. Eu, Alexandre dos Santos Nunes, Assistente Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por Maria Regina Costa de Souza Nunes Pereira contra Icatu Seguros S/A. Consoante depreende-se da exordial, em síntese, narra a parte autora que seu falecido esposo era participante da SICREDI Seguro Vida Mais Premiada, por meio da apólice de seguro nº 93.104.324, tendo como seguradora a requerida; que o produto contempla cobertura para morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, indenização especial por morte acidental e assistência funerária; que a autora constou como beneficiária de 100% do prêmio; que o segurado faleceu em 15/05/2020, decorrente de complicações de cirurgia de emergência; que, acionada, a requerida recusou o pagamento da indenização decorrente do evento morte, sob a alegação de que a patologia relacionada - CARDIOPATIA - não foi informada na declaração de saúde constante da proposta (fls. 1/7, em especial).

Em vista do exposto, requereu: a condenação da parte ré na obrigação correspondente ao pagamento de indenização constante da apólice e danos morais nos valores de, respectivamente, R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugnou pela gratuidade.

A inicial veio acompanhada de procuração (fls. 12) e demais documentos (fls. 13/18).

O benefício da Justiça Gratuita foi deferido (fls. 74).

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação (fls. 79/119), suscitando, no mérito, a impossibilidade de pagamento da indenização, em razão da existência de doença preexistente à contratação do seguro e a omissão correspondente por parte do segurado, rechaçando por completo a pretensão autoral.

Juntou procuração (fls. 522/528) e documentos (fls. 120/634).

Houve réplica (fls. 638/643), oportunidade em que a autora impugnou os argumentos contidos na defesa, reiterando os termos iniciais.

Instadas as partes a se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas, a ré pugnou pela produção de prova pericial, tendo a autora retado silente (fls. 647/648 e 649).

O feito foi devidamente saneado (fls. 652/653), fixando-se as seguintes questões de fato controvertidas: a) preexistência da enfermidade e seu nexos causal com o falecimento do contratante; b) a ocorrência de dano moral e sua extensão.

Laudo pericial e esclarecimentos às fls. 717/722 e 772/773, homologado a fl. 798, oportunidade em que declarado o encerramento da instrução.

Alegações finais às fls. 801/804 e 807/810.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação versando pretensão indenizatória decorrente de celebração pretérita de contrato de seguro de vida, além dos danos morais derivados da negativa da cobertura pretendida.

Não há preliminares no feito em testilha.

Ao mérito, pois.

Cumpra consignar, em proêmio, que o liame contratual estabelecido entre seguradora e segurado amolda-se ao conceito formal de relação de consumo, extraído das matizes constantes dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nessa senda, insta salientar que na hipótese concreta se amolda perfeitamente à definição definida nos artigos 2º e 3º do CDC.

Assim sendo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código de Defesa do consumidor, Lei 8.078/90.

Consta dos autos, em síntese, que o falecido ROGÉRIO NUNES PEREIRA, na condição de participante do produto SICREDI Seguro Vida Mais Premiada, qualificou-se como segurado, cuja apólice restou identificada sob o nº 93.104.324 (fls. 14/15), contemplando cobertura para os eventos morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, indenização especial por morte acidental e assistência funeral - individual, nela constando como beneficiária exclusiva a autora.

Ocorre que, após a morte do segurado em 15/05/2020 (fls. 16/17), a autora teve negada administrativamente a cobertura securitária, sob o argumento de descumprimento de cláusula de validade do seguro, porquanto, o falecido teria omitido doença preexistente (fls. 18).

Entretanto, a alegação da instituição ré não merece prosperar e demonstram sua má-fé contratual.

Explico.

O risco é o elemento essencial do contrato de seguro, de tal forma que as partes, ao estabelecer o valor do prêmio, o fazem em decorrência do risco assumido.

A predeterminação de riscos é válida, visto que decorre da natureza do contrato celebrado e está inserida na definição legal do seguro, prevista pelo art. 757 do Código Civil: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Desde que a apólice ou o bilhete de seguro mencionem o risco assumido, ou seja, o fato futuro e incerto previsto no contrato, apto a causar o dano, a cláusula que prevê sua limitação não ofende nenhuma norma de ordem pública, já que autorizada por lei a fazê-lo, consoante art. 760 do Código Civil: "A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador; e mencionarão os riscos

assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário". Como ensina Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil, 7ª edição, Volume III, Contratos em Espécie, editora Atlas, 2007, p. 342):

"O contrato de seguro tem compreensão e interpretação restritas, não se admitindo o alargamento dos riscos, nem extensão dos termos. Daí por que é essencial que os riscos sejam minudentemente descritos e expressamente assumidos pelo segurado. Um seguro que proteja de furto simples não pode cobrir o roubo ou furto qualificado; um seguro que proteja de incêndio não pode ser estendido à inundação, por exemplo". Contudo, não basta a preexistência da doença ou o conhecimento do segurado para afastar a pretensão indenizatória.

O segurado celebrou o contrato de seguro e pagou, desde então, os prêmios que foram exigidos e a seguradora, satisfeita com a contratação, não exigiu do segurado qualquer exame admissional.

Ad argumentandum tantum, tivesse mesmo o segurado omitido informação relevante no ato da contratação, fato é que a seguradora tampouco se interessou em realizar qualquer exame, aceitando a proposta sem qualquer reserva ou ressalva. Apenas procurou verificar as condições de saúde do segurado após a ocorrência do evento que a obriga a indenizar.

Ora, se foi tão simples aferir a inconsistência da declaração de saúde após o falecimento do segurado, sem nem mesmo ser necessária maior diligência, não pode ser tolerado que a seguradora omita-se no ato da contratação e durante todo o período de cobertura contratual, e apenas diligencie após o óbito para eximir-se do pagamento da indenização contratada.

Além disso, sobreleva acrescentar que o laudo pericial, apoiado na ficha de evolução clínica, decorrente do atendimento do segurado pela equipe de atendimento móvel do SAMU, restou conclusivo (fl. 722), ao afirmar textualmente a inexistência de "qualquer documentação que alegue deficiência de órgãos, membros ou sentidos", tampouco "documentação ou registro que ele tenha sofrido de qualquer moléstia antes da data de contratação do seguro de vida (11/06/2018) que o tenha obrigado a consultar médicos, hospitalizar-se ou submeter-se a intervenção cirúrgica".

O expert, concluiu, ainda que "o primeiro registro que comprova que o Sr. Rogério Nunes Pereira era portador de cardiopatia encontra-se datado em 08/04/2020 (ecocardiograma), exame este realizado após episódio de Infarto Agudo do Miocárdio em 06/04/2020", ressaltando que "muito embora o seu óbito em 15/05/2020 apresente NEXO de causalidade com o quadro do periciando em 06/04/2020, não é possível afirmar através das documentações presentes nos autos que o periciado era portador de cardiopatia (hipertrofia do ventrículo esquerdo) previamente a sua internação em 06/04/2020." (destacou-se)

Não bastasse isso, a requerida não submeteu o segurado a exame médico prévio ou questionário minucioso a fim de obter declarações completas e verdadeiras sobre o seu estado de saúde à época da contratação do seguro, já que se limitou a assinar declaração extremamente genérica. Vale dizer, a seguradora não se preocupou em exigir maiores detalhes escritos ou em realizar ou exigir exames clínicos daquele com quem contratava, a fim de averiguar sua exata condição de saúde.

A omissão da seguradora não permite aplicar o art. 766, caput do Código Civil com a perda do direito à garantia, sem prejuízo do pagamento do prêmio vencido, já que o segurado cumpriu as exigências que lhe foram impostas, não se admitindo a apuração de eventual má-fé do segurado apenas após a ocorrência do sinistro.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGATIVA DE PROVIMENTO AGRAVO REGIMENTAL SEGURO ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE MÁ-FÉ REEXAME DE PROVA SÚMULA 07/STJ AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO DESPROVIMENTO. 1 Inviável afastar as conclusões do v. acórdão recorrido sem o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, vedado de se fazer na instância especial, a teor da Súmula 07/STJ. 2 Não pode a seguradora eximir-se do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte da segurada, se dela não exigiu exames clínicos prévios. Precedente do STJ. 3 Agravo regimental desprovido" (STJ AgRg no Ag 781884/SP Rel. Min. Jorge Scartezzzini 4ª Turma DJ 20.11.2006 p. 330).

"SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ÓBITO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. Não pode a seguradora eximir-se do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos prévios. Precedentes do STJ. Em sede de recurso especial não se reexamina matéria probatória" (STJ 4ª Turma Resp 576088/ES Rel. Min. Barros Monteiro 4ª Turma DJ 6.9.2004 p. 121). CONTRATO BANCÁRIO COM SEGURO PRESTAMISTA DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Como, na espécie, (a) a prova constante dos autos revela que o segurado preencheu campos de proposta de seguro de proteção financeira, a que aderiu, dentre as quais que se encontrava em perfeitas condições de saúde e não era portador de doença preexistente, em contratação de seguro de proteção financeira em favor da ré seguradora, na condição de emitente de cédula de crédito bancário, para financiamento de veículo, em favor da ré instituição financeira, em abusiva venda casada e sem exigência de exames prévios à contratação do seguro, e (b) não há como se reconhecer demonstrada a má-fé do segurado, ante a ausência de prova inequívoca de prestar informações falsas ou omissas relativas à doença preexistente, com intenção de ocultar informação essencial para análise e definição do risco ou do prêmio do seguro, com intenção deliberada de enganar a seguradora, consciente e dolosamente, violando os deveres de probidade e lealdade contratual, requisito este indispensável para a perda do direito à garantia, por aplicação do disposto nos arts. 765 e 766, do CC, porquanto não há como se excluir a boa-fé do segurado, ante a inexistência de prova de que ele tivesse ciência de qualquer mal indicativo de morte próxima, de rigor, (c) o reconhecimento da ilicitude da negativa da ré seguradora ao pagamento do seguro com base na alegação de doença preexistente - Manutenção da r. sentença apelada, que julgou procedente a ação, para condenar a ré a indenizar a parte autora pela cobertura de morte do segurado, liquidando o saldo devedor do financiamento, nos limites da apólice. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1018396-31.2019.8.26.0361; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Desta feita, demonstrada a conduta ilícita da parte ré, que deveria efetuar o pagamento do prêmio, em relação à apólice sub judice, é pertinente a condenação da ré a proceder ao pagamento do valor da cobertura, desde a data do falecimento. Ou seja, desde a data do evento morte, 15/05/2020, conforme certidão de óbito (fls. 16/17), a seguradora deveria imediatamente liberar o recurso vinculado ao certificado da apólice, o que deverá fazê-lo, doravante, por força do provimento jurisdicional ora invocado.

Passo, pois, a apreciar o pedido de indenização por danos morais, para também acolhê-lo.

A esse respeito, convém ressaltar, a priori, o quanto preleciona o ilustre jurista Orlando Gomes, retratando sua dupla função, de expiação, em relação ao culpado, e de satisfação, em relação à culpa, ressaltando serem tão somente compensáveis:

"Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das consequências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à culpa". (in "Obrigações", 11ª ed. Forense, pp. 271/272).

Quanto à necessidade de comprovação, importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio (in re ipsa), conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

"(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge "ex facto" ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é

que se fala em "damnum in re ipsa". Ora, trata-se de presunção absoluta ou "iure et de iure", como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral." (in "Reparação Civil por Danos Morais", Editora Revista dos Tribunais, 2ª Ed., pp. 202/204).

O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização. (RT 681/163).

Tampouco podendo-se alcançar uma conclusão em sentido contrário pela via interpretativa (com base e.g. na vedação ao "dano punitivo" cuja distinção relativamente ao dano moral é patente na doutrina e jurisprudência pátrias), data venia, eventual entendimento diverso.

Com referência ao valor da indenização, como não há critério objetivo para cálculo do dano moral (JTJSP 142/95), ele, observadas as peculiaridades de cada caso concreto, "é arbitrável, pois, nada dispondo a lei a respeito, não há critério objetivos para cálculo a esse dano que nada tem com as repercussões econômicas do ilícito" (TJSP - 2ª C. - Ap. - Rel. Cezar Peluso - j. 29.9.92 - JTJ-LEX 142/95). ("in" Rui Stoco, Responsabilidade Civil, Ed. RT, 1994, pg. 405). De forma geral, a indenização não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva (RJTJESP 137/187). Também sobre a matéria:

A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudente que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, bem como a capacidade econômica dos envolvidos. (TJ/SP, 9ª Câmara. Dir. Privado, Ap. c/ Rev. nº 1636084000, j. 25.10.2005, v.u., relator Desembargador Sérgio Gomes).

Ainda:

No arbitramento do valor do dano moral é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. A intensidade da culpa, a violência, as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão informar o critério a ser adotado em tal arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade. (RT 602/180).

No caso concreto destes autos, a indenização postulada mostra-se acertada e, pesadas todas as colocações feitas nos parágrafos anteriores, entendo razoável que o montante indenizatório a guisa de perda de danos morais, seja estipulado no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais).

Como corolário lógico, procede a pretensão autoral.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro na inteligência do artigo 487, caput, I, do CPC, para:

(i) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), previsto na apólice para ocorrência do evento morte, corrigido pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do óbito, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, do Código Civil); e

(ii) condenar a parte ré no pagamento da quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da autora, a título de danos morais, atualizada pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar do arbitramento (Súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a parte vencida nas custas, despesas processuais e honorários de sucumbência ora fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo-se observar, se o caso, a gratuidade de justiça concedida.

Advirto as partes, desde já, que a interposição de embargos de declaração com intento manifestamente protelatório, ficará sujeito à imposição de multa de até 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil). Mesmo sem elas, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil).

Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo no importe de 4% sobre o valor

da condenação, se houver, ou caso não haja, ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se provocação da parte interessada, em cartório, por 30 dias.

Em caso de cumprimento de sentença, deverá o credor interessado proceder ao cadastramento da petição como incidente, contendo nome completo, CPF ou CNPJ das partes, e demonstrativo do débito atualizado com o 1. índice de correção monetária adotado; 2. juros aplicados e respectivas taxas; 3. termos inicial e final utilizados; 4. periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso; 5. especificação de descontos (requisitos do art. 524 do CPC/2015).

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao arquivo.

P.I. Sentença registrada eletronicamente.

Atibaia, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA